

IA y Derecho: Todo lo que necesitas saber antes de empezar

De Modelos Fundacionales a Estrategia Legal (Módulo 1)

Ricardo Reyes-Jimenez

Universidad de La Sabana

30 de septiembre de 2026

Objetivos de la Sesión

- Entender la arquitectura tecnológica moderna (2026): IA Generativa vs Tradicional.
- Orquestación: Por qué las plataformas legales usan múltiples modelos a la vez.
- Adopción real: Qué funciona hoy en Colombia y el mundo.
- Casos de uso inmediatos y herramientas clave (Harvey, Lexis+AI, Claude, etc.).
- Gestión de Riesgos: Privacidad y Propiedad Intelectual.

Desmitificando la Tecnología (El “Matryoshka” de la IA)

Conceptos Fundamentales:

- **Inteligencia Artificial (IA):** Máquinas replicando capacidades cognitivas.
- **Machine Learning & Deep Learning:** Aprendizaje a partir de datos históricos mediante redes neuronales.
- **IA Generativa y LLMs (Large Language Models):** Modelos estadísticos avanzados que predicen lenguaje. No “piensan” como abogados, calculan probabilidades semánticas.

El “Matryoshka” de la IA (Visual)

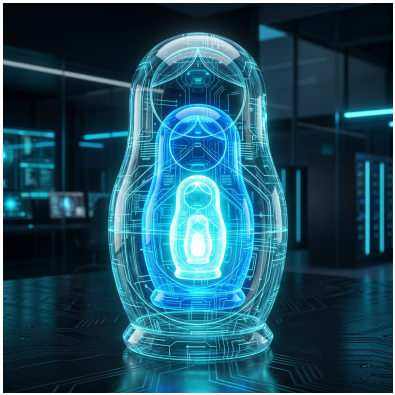


Figura 1: Matryoshka de la IA

Evolución 2026: De Modelos Solos a Sistemas Orquestados

¿Cómo funciona una plataforma LegalTech de alto nivel (ej. Harvey o Lexis+AI)?

- **No es un solo modelo:** No le hablan a un único 'cerebro'.
- **Sistemas Multi-Modelo:** Hay un modelo que lee tu pregunta (Router), otro especializado en extraer leyes, otro en razonar el caso, y otro que redacta el texto final.
- **RAG (Generación Aumentada por Recuperación):** La IA consulta la base de datos de jurisprudencia de la firma *antes* de responder, eliminando alucinaciones **?**.

El Cambio en el Despacho

- **RPA (Tradicional):** Macros, flujos rígidos. (`SI A` $\rightarrow$ `ENTONCES B`). Falla si el documento cambia.
- **IA Generativa:** Interpreta contexto. Puede leer un correo furioso, entender la intención, y redactar una respuesta conciliatoria.

RPA vs IA Generativa (Visual)



Figura 2: RPA vs IA Generativa

Ejercicio Plenario: ¿RPA o IA Generativa?

Analicemos las siguientes tareas. ¿Qué tecnología usaría?

- **Caso 1:** Enviar un correo estándar de cobro pre-redactado cada vez que una factura vence en el sistema contable. *(¿RPA o IA?)*
- **Caso 2:** Leer un contrato de arrendamiento de 50 páginas y extraer un resumen de las obligaciones del arrendatario. *(¿RPA o IA?)*
- **Caso 3:** Descargar los estados judiciales diarios, buscar el nombre de la firma y guardarlos en una carpeta específica. *(¿RPA o IA?)*
- **Caso 4:** Recibir un correo de un cliente muy molesto, interpretar su tono y redactar una propuesta de respuesta conciliatoria. *(¿RPA o IA?)*

Casos de Uso de Alto Impacto y Herramientas (2026)

Herramienta	**Caso de Uso Principal**	**Sitio Web**	**Referencia**
Harvey AI	Investigación y Análisis Complejo	harvey.ai	?
Lexis+ AI	Investigación Jurídica y Jurisprudencia	lexisnexis.com	?
Luminance	Due Diligence y Revisión de Contratos	luminance.com	?
vLex	Inteligencia Legal Global y Derecho Comparado	vlex.com	?
CoCounsel	Asistente Legal Integrado (Casetext/TR)	casetext.com	?
Spellbook	Redacción y Revisión en Microsoft Word	spellbook.legal	?
Clearbrief	Verificación de Hechos y Escritos Judiciales	clearbrief.com	?
Relativity aiR	E-Discovery y Revisión Documental Masiva	relativity.com	?
Everlaw	Gestión de Litigios e Investigaciones	everlaw.com	?
Ironclad AI	Gestión del Ciclo de Vida de Contratos (CLM)	ironcladapp.com	?
Sof-IA (Sophia)	Asistente Inteligente (Tirant lo Blanch)	tirant.com	?
Juztina	Asistente de Investigación para LatAm	juztina.ai	?
silvIA	Asistente Legal Especializado (LEGIS)	legis.com.co	?

Adopción Real: Colombia y el Resto del Mundo

- **Tendencia Global:** Las firmas ya no evalúan ‘`si’’ usar IA, sino` ‘cómo” integrarla en flujos (Word, Teams) y medir el ROI **?**.
- **Colombia / LatAm:** Transición de pilotos a infraestructura base. Los clientes empiezan a exigir eficiencias basadas en IA en la facturación (Adiós al modelo de horas facturables en tareas repetitivas).

El Dilema Estratégico: Construir vs. Comprar (Build vs. Buy)

- **Comprar (Licenciar):** Herramientas listas para usar (Harvey, Lexis+ AI).
  - *Pros:* Implementación rápida, infraestructura mantenida por el proveedor.
  - *Contras:* Alto costo de licenciamiento, dependencia del vendedor.
- **Construir (In-House):** Usar APIs (OpenAI, Anthropic) para crear un entorno propio (Azure/AWS).
  - *Pros:* Control total de datos, personalización profunda, menor costo variable a largo plazo.
  - *Contras:* Requiere equipo de ingeniería, mantenimiento constante y gestión de infraestructura.

El Costo Oculto: Más Allá de la Licencia

Implementar IA no es solo pagar una suscripción mensual.

- **Capacitación (Upskilling):** El costo del tiempo (no facturable) de los abogados aprendiendo a crear prompts eficientes.
- **Gestión del Cambio (Change Management):** Vencer la resistencia natural de los socios senior y el escepticismo tecnológico.
- **Mantenimiento y Auditoría:** Necesidad de equipos revisando que las herramientas sigan siendo precisas frente a actualizaciones de la ley y cambios en los modelos subyacentes.

Nuevos Perfiles Profesionales: El “Legal Engineer”

- La firma del futuro requiere talento híbrido: abogados que entiendan de tecnología o ingenieros que entiendan procesos legales.
- **Rol del Legal Engineer:**
  - Traducir un problema legal en un flujo de trabajo tecnológico.
  - Administrar la “PromptLibrary” y estandarizar el uso.
- **El cambio de paradigma:** El departamento de “IT” deja de ser el equipo que arregla impresoras para convertirse en un área central de rentabilidad.

¿Cómo medimos el éxito de la IA en la Firma?

No se trata de cuántas licencias compramos, sino del valor generado.

- **Métricas de Eficiencia:** Reducción del *Turnaround Time* (tiempo de entrega) en la revisión de contratos estándar.
- **Métricas de Calidad:** Reducción en la tasa de errores (omisiones) en procesos de *due diligence* masivos.
- **Métricas Financieras:** Incremento en el margen de rentabilidad por proyecto cuando se migra a honorarios fijos (*Flat Fees*).
- **Métricas de Adopción:** Porcentaje de la plantilla usando la herramienta diariamente en tareas clave.

Seguridad Estructural: Chatbots vs. APIs

- **La interfaz B2C (Ej. ChatGPT Gratis):** Utiliza los datos ingresados para entrenar futuras versiones del modelo. Alto riesgo ético.
- **Plataformas Enterprise (B2B):** Licencias corporativas que garantizan "Zero Data Retention".
- **El uso de APIs (Integraciones directas):** Cuando se construyen herramientas propias usando la API oficial (ej. vía Microsoft Azure), **por contrato**, OpenAI/Microsoft no utiliza los datos para entrenar modelos. Es el estándar de oro para firmas top.

La IA: ¿Amiga o Enemiga? (Visual)

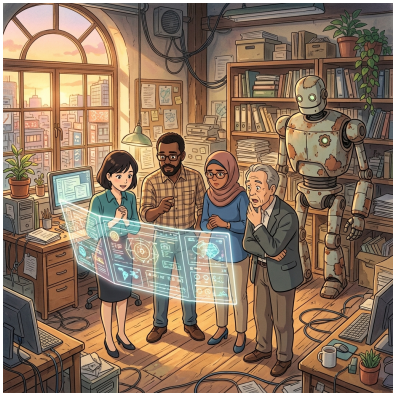


Figura 3: IA en el Entorno Laboral

Gestión de Riesgos: Privacidad (Ley 1581)

- **El Error de Novato:** Subir contratos con datos personales a ChatGPT gratuito.
- **El Riesgo Inminente:** Transmisión internacional de datos no autorizada, violación de confidencialidad cliente-abogado.
- **Soluciones Empresariales:** Licencias "Zero Data Retention" (Copilot Enterprise, Claude Team, Harvey). Sus datos no entrenan al modelo público.

Bóveda de Privacidad (Visual)

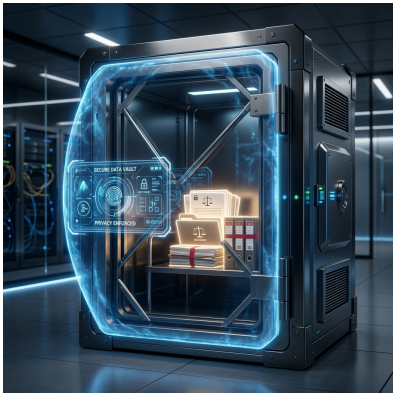


Figura 4: Bóveda de Privacidad Zero Data

Privacidad en Herramientas Gratuitas (Opt-Out)

Si su equipo usa cuentas gratuitas, la IA se entrena con sus datos por defecto. Cómo desactivarlo:

- **ChatGPT:** *Settings* → *Data Controls* → Apagar *"Improve the model for everyone"*.
- **Claude:** *Settings* → *Privacy* → Apagar *"Help improve Claude"*.
- **Gemini:** *myactivity.google.com* → *Gemini Apps Activity* → Seleccionar *"Turn off"*.

IMPORTANTE - ADVERTENCIA LEGAL (Ley 1581/2012): Incluso con el *Opt-Out*, subir Datos Personales o Secreto Profesional a entornos B2C gratuitos puede constituir una Transmisión Internacional de Datos no autorizada. La falta de debida diligencia conlleva severas sanciones de la SIC y violaciones a la ética profesional.

Riesgos: Propiedad Intelectual y 'Alucinaciones'

- **Derechos de Autor (DNDA):** El producto de la IA no es protegible por derecho de autor sin intervención humana sustancial.
- **Human-in-the-Loop:** La IA no reemplaza la responsabilidad ética y civil del abogado. La supervisión es obligatoria.

Los Desafíos de la IA (Visual)



Figura 5: Desafíos y Auditoría de la IA

Taller de Cierre: La Política de IA de su Firma

- **Actividad en Grupos:** Diseñar los 3 pilares de la política de uso de IA para sus equipos (Qué se permite, qué herramientas, y qué flujos de revisión).
- **Debrief & Mentoría.**